

VIỆN HÀN LÂM
KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM
HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI

TRÍCH YẾU LUẬN ÁN

Phần mở đầu

- Tên nghiên cứu sinh: Trần Văn Hải
- Tên đề tài luận án: *Chính sách pháp luật hình sự Việt Nam đối với các tội xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ*
- Ngành, Mã số: Ngành Luật hình sự và Tổ tụng hình sự Mã số: 9380104
- Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Trương Quang Vinh
- Tên cơ sở đào tạo: Học Viện Khoa học Xã hội

Phần nội dung

- Mục đích và đối tượng nghiên cứu:
 - + Mục đích nghiên cứu: cung cấp hệ thống lý luận chung về chính sách pháp luật hình sự (CSPLHS) đối với các tội xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ (SHTT), chỉ ra những hạn chế và thiếu sót trong hình thức thể hiện của chính sách về tội phạm và hình phạt của nhóm tội này, cũng như những khó khăn trong thực tiễn thực hiện CSPLHS để xử lý các hành vi phạm tội. Trên cơ sở đó gợi mở những giải pháp hoàn thiện CSPLHS đối với các tội xâm phạm quyền SHTT, góp phần vào đấu tranh phòng, chống nhóm tội phạm này một cách kịp thời và hiệu quả.
 - + Đối tượng nghiên cứu: Luận án tập trung vào nghiên cứu các đối tượng cụ thể, bao gồm: Nghiên cứu về hệ thống các quan điểm, tư tưởng, nguyên tắc, khái niệm, đặc điểm... liên quan đến CSPLHS đối với các tội xâm phạm quyền SHTT; nghiên cứu thực trạng thể hiện của chính sách về tội phạm và hình phạt được thể hiện chủ yếu trong quy định của pháp luật hình sự qua các thời kỳ; nghiên cứu thực trạng thực hiện CSPLHS để phát hiện, xử lý và áp dụng hình phạt đối với các tội xâm phạm quyền SHTT, thông qua việc thu thập và nghiên cứu các bản án hình sự, các số liệu đã được thống kê và các thông tin về nhóm tội phạm này; nghiên cứu về các mục tiêu, đối tượng và nội dung của CSPLHS đối với các tội xâm phạm quyền SHTT; nghiên cứu về hệ thống các yêu cầu, định hướng và các giải pháp cụ thể để hoàn thiện CSPLHS đối với nhóm tội này.
- Các phương pháp đã sử dụng:
 - + Về phương pháp luận: Luận án được nghiên cứu dựa trên cơ sở phương pháp luận duy vật biện chứng của Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, và quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Cùng với đó, luận án còn sử dụng hệ thống các tri thức và phương pháp tiếp cận của nhiều nhà khoa học ưu tú trong và ngoài nước để làm rõ cơ sở lý luận cũng như thực tiễn đối với vấn đề nghiên cứu của mình.

+ Về phương pháp nghiên cứu: Trong quá trình nghiên cứu luận án, tác giả đã sử dụng các phương pháp nghiên cứu cụ thể cơ bản như: Phương pháp phân tích các cơ sở lý luận thông qua các tài liệu, bài viết; phương pháp thống kê, phân tích, so sánh các số liệu thống kê; phương pháp tổng kết thực tiễn; phương pháp so sánh pháp luật; phương pháp điều tra, thu thập các vụ án điển hình.

- Các kết quả chính và kết luận: Luận án có những kết quả nghiên cứu như sau:

Thứ nhất, đưa ra được khái niệm và đặc điểm của CSPLHS đối với các tội xâm phạm quyền SHTT. Đặc biệt, chỉ ra các đặc điểm đặc trưng của CSPLHS đối với nhóm tội phạm này.

Thứ hai, xác định được hệ thống các mục tiêu, đối tượng, nội dung và các yếu tố tác động của CSPLHS đối với các tội xâm phạm quyền SHTT.

Thứ ba, đánh giá thực trạng thể hiện của chính sách về tội phạm và hình phạt đối với các tội xâm phạm quyền SHTT được thể hiện chủ yếu trong các quy định trong pháp luật hình sự qua các thời kỳ.

Thứ tư, đánh giá thực trạng thực hiện CSPLHS để phát hiện, xử lý và áp dụng hình phạt đối với các tội xâm phạm quyền SHTT, từ đó, nắm bắt được hiệu quả của việc thực hiện CSPLHS đối với nhóm tội phạm này qua mỗi giai đoạn cụ thể.

Thứ năm, đánh giá mục tiêu đã đạt được và chưa đạt được của CSPLHS đối với các tội xâm phạm quyền SHTT.

Thứ sáu, trên cơ sở lý luận và thực trạng đã được đánh giá của CSPLHS đối với các tội xâm phạm quyền SHTT, luận án sẽ đề xuất, gợi mở các giải pháp cơ bản, cụ thể và thiết thực để hoàn thiện CSPLHS đối với nhóm tội phạm này.

Kết luận: Chính sách pháp luật hình sự đối với các tội xâm phạm quyền SHTT đóng vai trò rất quan trọng trong công tác đấu tranh phòng, chống nhóm tội phạm nói chung và các tội xâm phạm quyền SHTT nói riêng. Đây hoạt động của Nhà nước nhằm xác định các nguyên tắc, mục tiêu, định hướng và biện pháp trong lĩnh vực hoạt động lập pháp và hoạt động áp dụng pháp luật hình sự cũng như một số hoạt động khác để hạn chế, kiểm soát các tội xâm phạm quyền SHTT một cách hiệu quả, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể quyền SHTT; bảo vệ tính mạng, sức khỏe và tài sản của người tiêu dùng; tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, thu hút đầu tư, thúc đẩy nền kinh tế tri thức phát triển ổn định, bền vững.

Người hướng dẫn khoa học

Nghiên cứu sinh

PGS.TS TRƯƠNG QUANG VINH

TRẦN VĂN HẢI